

1501844-86.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... idem.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

4ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501844-86.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501844-86.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202477/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 26363463 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2202477 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ DA SILVA DA CUNHA

Vistos.

Thiago Augusto dos Santos foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 26 de julho de 2022, por volta das 10h15min, na Avenida Monte Alegre, nº 700, nas dependências do estabelecimento comercial denominado "Tudo Bom Para Você", nesta cidade de Guarulhos, subtraiu, para si, 04 (quatro) frascos de xampu da marca Pantene, avaliados em R\$ 63,96.

Narra a denúncia que o réu compareceu ao comércio da vítima com intuito de subtrair bens. Para tanto, ele adentrou o estabelecimento comercial e pegou quatro frascos de xampu na prateleira e fugiu sem pagar pelos produtos. A fiscal de loja Joyce Eliza Soncini Silva, suspeitando do acusado, pois já era conhecido pela subtração de bens no comércio, decidiu segui-lo até a saída da loja e acionou guardas

municipais. Em breve diligência, os servidores municipais localizaram Thiago, que foi abordado. Os bens subtraídos foram encontrados; eles estavam escondidos sob um veículo próximo ao réu. Interrogado, confessou a prática do furto.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2022 (fl. 122).

O réu foi regularmente citado (fl. 133) e apresentou resposta à acusação (fls. 137/139).

Durante a instrução probatória foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. A Defensoria Pública requereu a absolvição em razão da atipicidade material da conduta; para o caso de condenação, a desclassificação para a modalidade tentada, pena no mínimo, regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Na fase administrativa da persecução penal foram colhidas as declarações da representante da empresa-vítima e os depoimentos de duas testemunhas.

Joyce Eliza Soncini da Silva disse que exercia função de fiscal no mercado “Tudo Bom Para Você” quando visualizou um indivíduo suspeito, pois não era a primeira vez que ele era flagrado em atitude questionável, subtraindo itens. Diante dessa situação, passou a acompanhá-lo até a saída do estabelecimento. Assim que ele parou, resolveu acionar guardas municipais, os quais conseguiram flagrá-lo com os quatro frascos de xampu subtraídos do interior do mercado (fl. 04).

Ailton Pires de Almeida, guarda municipal, declarou que foram acionados pela Joyce, representante do mercado “Tudo Bom Para Você”, pois um indivíduo tinha acabado de furtar xampus do local. Diante disso, com a descrição do suspeito, passaram a procurá-lo. Após breve buscas, localizaram o indivíduo e o abordaram. Realizada revista pessoal, nada foi encontrado com o indivíduo identificado como Thiago. Contudo, descobriram que o produto do furto tinha sido escondido debaixo de um carro, que estava estacionado na via pública. Depois de procurar pelos produtos no local indicado por Thiago, encontraram os quatro frascos de xampus subtraídos do interior da loja (fl. 05).

O guarda municipal Antônio José Batista Rodrigues apresentou relato idêntico (fl. 06).

Perante o Delegado de Polícia, o réu confessou a prática delitiva. Disse que entrou no mercado, subtraiu os quatro frascos de xampus e saiu do estabelecimento, sendo seguido por uma funcionária. Tentou esconder os produtos embaixo de um carro, mas foi surpreendido por guardas municipais (fl. 03).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foi ouvida uma testemunha e interrogado o réu.

Joyce Eliza disse que trabalhou no estabelecimento denominado Tudo de Bom Para Você. Uma funcionária, que trabalha no caixa, viu o réu subtraindo bens e a alertou.

Acompanhada do gerente, foi atrás do acusado. Guardas municipais foram acionados e detiveram o réu em uma praça próxima. Ele subtraiu xampus, que foram encontrados embaixo de um carro. Perdeu o acusado de vista.

Thiago confessou o crime. Disse que entrou no mercado e pegou os quatro frascos de xampu, sendo seguido por uma funcionária da loja. Tentou esconder os produtos na roda de um carro, mas foi surpreendido pelos guardas municipais.

Essas são as provas produzidas.

Não obstante a manifestação da combativa defesa, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 52/53), auto de exibição e apreensão (fl. 08), bem como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo, o Thiago confessou espontaneamente a prática do crime, e essa confissão se harmoniza com as demais provas produzidas e elementos informativos colhidos.

Com efeito, a testemunha Joyce relatou que assim que o réu entrou no estabelecimento comercial, já ficou desconfiada, pois ele havia subtraído bens em

ocasiões anteriores, o que motivou um acompanhamento e posterior acionamento de guardas municipais.

Os guardas municipais ouvidos, por seu turno, relataram que, após serem acionados por Joyce, abordaram o réu, que admitiu o furto e informou onde havia ocultado os bens subtraídos.

Assim, cabalmente provado que Thiago praticou a subtração que lhe é imputada.

Thiago possui anotadas em sua folha de antecedentes pelo menos sete condenações definitivas, todas por crimes patrimoniais. A habitualidade delitiva evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento do réu e impede a aplicação do princípio da insignificância.

O crime se consumou, uma vez que, ainda que por breve período, o réu teve a disponibilidade dos bens subtraídos. Lembre-se, a propósito, da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 934: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada”.

Passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais não são inteiramente favoráveis ao réu. Não existem nos autos elementos que permitam valorar negativamente a sua personalidade ou conduta social. A culpabilidade não se mostra acentuada, revestindo-se a conduta do réu apenas da reprovabilidade ínsita ao tipo penal. As circunstâncias, consequências e motivos do crime são absolutamente normais à espécie. A vítima não contribuiu para a ocorrência do crime.

O réu, contudo, ostenta péssimos antecedentes. Analisando certidão de fls. 78/85, verifica-se que ele possui oito condenações definitivas. Nesta primeira etapa, valoro como maus antecedentes as condenações sofridas nos seguintes processos: a) nº 0001088-85.2014.8.26.0001, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional de Santana, com trânsito em julgado em 01.12.2014, b) nº 0011577-49.2005.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 22.08.2005, c) nº 0027197-91.2011.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 12.07.2013, d) nº 0069629-67.2007.8.26.0050, da 13ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 27.10.2009, e) nº 0002439-06.2014.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 14.07.2014 e f) nº 0028795-48.2008.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 28.09.2009.

Além disso, Thiago agiu com acentuada culpabilidade, pois cometeu o crime durante o cumprimento de pena anteriormente aplicada em razão da prática de um furto, encontrando-se em livramento condicional (fl. 79), o que demonstra descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Em razão destas circunstâncias judiciais, e levando-se em consideração o número de condenações valoradas, fixo a pena-base acima do patamar mínimo, estabelecendo-a em

01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo, presente a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, ante as condenações sofridas pelo réu nos processos nº 0001696-62.2016.8.26.0535, da 2ª Vara Criminal de Guarulhos, com trânsito em julgado em 03.09.2018 e nº 1505821-42.2019.8.26.0228, da 16ª Vara Criminal de São Paulo, com trânsito em julgado em 30.05.2019.

Presente, ainda, a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, pois o réu confessou espontaneamente a autoria delitiva.

Compenso a atenuante da confissão espontânea com uma dessas condenações. Em razão da condenação não neutralizada, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa.

Não havendo outras causas modificativas, torno definitiva a pena acima estabelecida.

Fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente na época dos fatos.

O réu é multirreincidente, mas o crime não é concretamente grave, motivo pelo qual fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Inviável a realização da detração prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, pois o regime prisional não foi fixado exclusivamente com base na dimensão da pena.

A reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou a concessão de sursis.

Isto posto, julgo procedente a pretensão veiculada nesta ação para condenar o réu Thiago Augusto dos Santos, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa no piso legal.

Thiago não poderá recorrer em liberdade, pois seu histórico criminal indica que faz da prática de furtos um meio de vida, havendo fundado receio de que volte a delinquir caso seja prematuramente solto. No mais, como ele respondeu preso ao processo, não se justificaria a soltura neste momento. Recomende-se o acusado no estabelecimento penal em que se encontra.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei nº 11.608/03. Porém, por ser ele economicamente hipossuficiente, concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Com o trânsito em julgado, façam as devidas anotações e comunicações.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Cumpra-se.

Guarulhos, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA